GUIDA PRATICA

Il tribunale nell’era dell’IA

Una guida per giudici, cancelliere e cancellieri. Con un’introduzione pratica alla ricerca in CourtOS.

Jonas Hertner

Comprendere meglio, valutare con cura e decidere con motivazioni verificabili. È da questo compito che deve partire la progettazione della tecnologia.

10 ottobre 2026
Edizione di lavoro 01 · Pilota su VPS

CourtOS

01 / PROGETTARE IL LAVORO GIUDIZIARIO

Partire dallo scopo

Che cosa deve migliorare per le persone la cui causa è davanti al tribunale?

Cominciare da una difficoltà

I tribunali tutelano i diritti, risolvono controversie con decisioni vincolanti e controllano l'azione dello Stato. Le persone devono poter esporre la causa e comprendere i motivi della decisione. Dove si blocca il lavoro: nel capire la domanda, trovare una prova o esaminare un'obiezione? Su questo valutiamo l'aiuto tecnico.

Due prospettive utili

Richard Susskind sposta l'attenzione dall'edificio giudiziario all'accesso al diritto. Distingue l'accelerazione delle prassi esistenti da una diversa organizzazione del lavoro. Questa distinzione invita a verificare lo scopo di un passaggio prima di automatizzarlo. [1, 2]

Considerare la funzione pubblica

James Allsop ricorda che i tribunali esercitano il potere giudiziario e tutelano lo Stato di diritto. La loro dimensione umana supera l'alternativa tra luogo e servizio. I risultati misurabili ne colgono soltanto una parte. [3]

> **Il nostro punto di partenza per CourtOS**
>
> Un ambiente di lavoro giudiziario deve liberare attenzione per le questioni decisive. Quale informazione manca? Quale obiezione è stata trascurata? Chi può riconoscere un'ipotesi errata e correggerla? La rapidità conta quando migliora queste risposte.

Un risultato per il gruppo

Formulate una frase: per questo compito ricorrente vogliamo rimuovere questo ostacolo, affinché questa persona possa svolgere meglio il proprio lavoro o esercitare il proprio diritto. Scegliete un caso di prova circoscritto.

02 / PROGETTARE IL LAVORO GIUDIZIARIO

Preservare la funzione giudiziaria

Quale responsabilità deve restare visibile anche con un valido sostegno tecnico?

Un quadro costituzionale

La Costituzione federale prevede garanzie distinte e complementari. L’art. 29 tutela parità ed equità del procedimento giudiziario e amministrativo, diritto di essere sentiti e termine ragionevole. L’art. 29a garantisce di principio la via giudiziaria, salvo esclusioni legali eccezionali. [4]

Esaminare e decidere in modo indipendente

L’art. 30 richiede un tribunale fondato sulla legge, competente, indipendente e imparziale. Udienza e pronuncia della sentenza sono di principio pubbliche. L’art. 191c vincola le autorità giudiziarie al solo diritto nella loro attività giurisdizionale. Queste garanzie non risolvono, da sole, ogni questione relativa a un determinato uso dell’IA. [4]

Rendere controllabili i motivi

Il diritto di essere sentiti richiede un esame serio degli argomenti rilevanti. La motivazione deve rendere riconoscibili le ragioni decisive e consentire di impugnare adeguatamente la decisione. Una formulazione convincente non basta. [5]

La nostra proposta organizzativa

Rendete visibile la ripartizione dei compiti: chi esamina gli atti, chi verifica le obiezioni, chi decide? Cancellieri e giudici devono poter consultare le fonti, modificare le bozze e respingere le proposte. Un clic di conferma non dimostra un esame personale.

Un accordo concreto

Indicate chi svolge il controllo e quali accertamenti restano aperti. CourtOS non acquisisce alcun potere decisionale. Un futuro impiego istituzionale richiede una valutazione giuridica e organizzativa distinta.

03 / PROGETTARE IL LAVORO GIUDIZIARIO

Rendere verificabile il ragionamento

Un’altra persona può comprendere il passaggio dalla fonte alla conclusione?

Un’organizzazione da costruire

Un buon ambiente collega documento, affermazione, esame e motivazione. Questa proposta di organizzazione giudiziaria va oltre il pilota, che la realizza soltanto in parte.

Dalla ricezione al controllo

01 Esaminare: la cancelleria ordina gli atti secondo la ripartizione giudiziaria dei compiti. Data, provenienza e versione restano visibili; il riassunto si distingue dall’originale.

02 Definire i punti controversi: affiancare affermazione, prova, contestazione e accertamento mancante. Una contraddizione può restare aperta.

03 Verificare in senso contrario: cercare la spiegazione alternativa più solida. Leggere originale e contesto anche quando la citazione è esatta.

04 Motivare: le persone responsabili scelgono e verificano le ragioni decisive. L’IA può proporre una bozza; ciò non compie la valutazione delle prove o la decisione.

05 Seguire i cambiamenti: una nuova versione deve permettere di individuare gli accertamenti da riesaminare. Conservare uno stato precedente comprensibile.

Un passaggio di lavoro utile

Consegnate una nota con fonti, versioni, questioni aperte e prossima verifica. Una collega potrà discutere una conclusione senza ricostruire tutto il lavoro. Prevedete tempo per domande e apprendimento.

Descrivere con chiarezza la portata

Il progetto pilota offre aiuti all’esame degli atti e una ricerca limitata. Non fornisce un fascicolo giudiziario completo, un controllo automatico di tutte le conseguenze delle modifiche o la notificazione ufficiale delle decisioni.

04 / PROGETTARE IL LAVORO GIUDIZIARIO

Valutare l’utilità su un caso

Come riconoscere un miglioramento del lavoro?

Una valutazione comune e circoscritta

Definite risultato e difficoltà note sulla base delle vostre fonti ammesse. Confrontate lo stesso ambito con e senza assistenza. Considerate lettura, attesa, verifica e correzione. La matrice propone una valutazione; non descrive un effetto già accertato.

Compito · aiuto · esame umano · osservazione

01 Esaminare gli atti: chiedere una cronologia; controllare prove e tipi di date. Contare gli eventi omessi o inventati.

02 Chiarire le contraddizioni: raccogliere indicazioni divergenti; distinguere incompatibilità ed eventi diversi. Il contrasto noto resta visibile?

03 Esaminare la dottrina: cercare passaggi; leggere versione, contesto e posizione contraria. Quante affermazioni decisive hanno un riscontro esatto?

04 Delimitare la questione giuridica: consultare fonti pubbliche; verificare competenza e contesto procedurale. Una regola inadeguata viene individuata?

05 Trasmettere una bozza: chiedere una nota breve; assumere la responsabilità delle ragioni decisive. Una collega può comprendere e correggere la conclusione?

06 Riconoscere i limiti: inserire una prova mancante o una scansione illeggibile. Il risultato segnala o nasconde la lacuna?

I numeri richiedono una valutazione

Discutete anche l’errore più grave e il punto di vista della persona interessata. Meno parole o minuti non dimostrano una giustizia migliore. Una tendenza a confermare senza esaminare richiede di rivedere il procedimento di lavoro.

Scegliere il seguito

Annotate utilità, errori e impegno di controllo. Decidete che cosa continuare, modificare o escludere.

05 / COURTOS NELLA PRATICA

Cercare. Verificare. Proseguire il lavoro.

Il primo vantaggio: un riferimento pertinente per il vostro lavoro.

Accedere direttamente alla ricerca

Aprite https://sandbox.swisslaw.io/research. Accedete con il vostro indirizzo e-mail personale e il codice monouso di Cloudflare. Non occorre un invito. Potete cercare senza creare un progetto né avviare una conversazione.

Cercare	→	Verificare la fonte	→	Riprendere il riferimento

Un punto di partenza chiaro

La ricerca pubblica permette di consultare le decisioni pubblicate raccolte in OpenCaseLaw. Potete inoltre cercare nei vostri documenti. Le due aree hanno campi distinti; i testi personali non vengono ripresi automaticamente nella ricerca pubblica.

Mantenere gli strumenti abituali

Aprite un passaggio pertinente, verificate la fonte originale e copiate testo e riferimenti nella vostra nota, nel programma di scrittura o nel fascicolo esistente. CourtOS non richiede di cambiare la gestione dei fascicoli.

Per questo progetto pilota

Sono adatti decisioni pubbliche, letteratura non riservata lecitamente utilizzabile e documenti sintetici. Fascicoli giudiziari reali e documenti riservati restano esclusi da questo server virtuale (VPS) in Germania.

---

06 / COURTOS NELLA PRATICA

Trovare e inquadrare le decisioni

Trovare la giurisprudenza pubblica con il servizio di ricerca OpenCaseLaw, assistito dall'IA.

Iniziare con pochi termini

Inserite fino a otto termini giuridici precisi. CourtOS li trasmette al servizio pubblico OpenCaseLaw soltanto dopo «Suchen». Un filtro linguistico restringe la selezione. Non inserite informazioni riservate.

Aprire il risultato

L'elenco presenta fino a cinque risultati testuali. Aprite la decisione e leggete il passaggio pertinente. Data, numero di causa e tribunale aiutano a inquadrarla; la fonte originale rimane determinante.

Verificare il contesto

01 La decisione riguarda la stessa questione giuridica e lo stesso contesto procedurale?

02 Quali presupposti di fatto e di diritto sostengono l'affermazione?

03 Si tratta di un motivo determinante, della posizione di una parte o del richiamo a una decisione precedente?

Estratto e riferimento ufficiale

La posizione visualizzata indica caratteri nel testo registrato. Non è un numero di paragrafo ufficiale né di considerando. Individuate nella fonte originale il riferimento da citare.

La portata della ricerca

OpenCaseLaw può analizzare la richiesta e ordinare i risultati con l'IA. La ricerca avviene fuori da CourtOS. Cinque risultati costituiscono una selezione, non una garanzia di completezza.

07 / COURTOS NELLA PRATICA

Riprendere un riferimento

Trasferire insieme il passaggio e la sua provenienza nel proprio lavoro.

Scegliere il passaggio

Nella decisione, selezionate 20–800 caratteri consecutivi e scegliete «Markierte Stelle übernehmen». «Auszug und Quelle kopieren» riprende soltanto il passaggio selezionato con la sua provenienza, senza creare un nuovo riassunto.

Selezionare il passaggio → Confermare la selezione → Copiare con la provenienza

Per le decisioni pubbliche

L’estratto è accompagnato dai dati visualizzati sulla decisione, dall’identificativo OpenCaseLaw e dall’indirizzo pubblico della fonte, se disponibile. Verificate riferimento ufficiale e metadati prima di inserirli nella motivazione.

Per i propri documenti

Per i vostri documenti, la copia contiene nome del file, versione fissa, pagina PDF e un collegamento a quella precisa versione e pagina. La numerazione stampata può differire. Il collegamento richiede accesso autenticato e diritti esistenti; non concede accesso pubblico.

Un riferimento utilizzabile

Completate la citazione secondo le esigenze del vostro testo e il contesto giuridico. La copia conserva un riscontro di partenza; non conferma né l’esattezza della fonte né la portata della sua affermazione.

Se la copia non è disponibile

Se il browser nega l’accesso agli appunti, un campo mostra il testo completo da copiare. Selezionatelo e copiatelo a mano. Il lavoro esistente al di fuori di CourtOS rimane invariato.

08 / COURTOS NELLA PRATICA

Lavorare con le proprie fonti

Una biblioteca personale a complemento della giurisprudenza.

Aggiungere letteratura

Aprite la biblioteca e caricate estratti PDF idonei. Autore, titolo breve, edizione o anno e pagine nel nome del file facilitano l’identificazione. Le cartelle organizzano la raccolta. Non occorre un progetto.

Definire la selezione

Nella ricerca passate alla biblioteca personale e scegliete esplicitamente i documenti. La ricerca resta limitata a questa selezione. Aprite un risultato per leggere il passaggio nel contesto, con versione e pagina PDF.

Riutilizzare il riferimento

Copiate un passaggio pertinente con i suoi riferimenti nella vostra nota. Chi la leggerà potrebbe aver bisogno di un proprio accesso all’opera. Copiare un riferimento non conferisce diritti di utilizzazione.

I limiti del materiale

Scansioni senza testo selezionabile, versioni PDF mancanti e indicizzazione parziale limitano i risultati. L’assenza di risultati non prova che nell’opera manchi un’affermazione.

La dimensione della raccolta di prova

Ogni file è limitato a 5 MiB; il budget complessivo di caricamento è di 20 MiB per conto. Caricamenti falliti e file eliminati non ripristinano il budget. Iniziate con una raccolta di letteratura circoscritta.

In prospettiva: il fascicolo locale

Un futuro fascicolo locale autorizzato permetterebbe di leggere gli originali senza modificarli e di conservare note leggibili accanto ad essi. Accertamenti, allegazioni e punti contestati andrebbero distinti, con fonte e versione. Le note basate su fonti modificate sarebbero segnalate per una nuova verifica. Il collegamento locale tramite Word o browser resta da sviluppare. Oggi la biblioteca riceve copie sul VPS; non lavora nel fascicolo locale.

09 / COURTOS NELLA PRATICA

Valutare l’utilità nel lavoro quotidiano

Un risultato utilizzabile nel vostro modo abituale di lavorare.

Scegliere una domanda di lavoro

Utilizzate fonti ammesse e una domanda di cui conoscete le difficoltà. Definite il risultato atteso: ad esempio un paragrafo documentato, una posizione contraria o una breve rassegna di giurisprudenza.

Osservare l’intero percorso

Non misurate soltanto l’attesa fino al primo risultato. Considerate ricerca, lettura, verifica, copia e inserimento nel vostro testo. Confrontate lo stesso ambito con il metodo attuale.

Tre domande sul risultato

01 Il passaggio determinante è reperibile e comprensibile nel suo contesto?

02 Un’altra persona può verificare l’affermazione ripresa attraverso i riferimenti?

03 Si ottiene un risultato utilizzabile nello strumento abituale, senza ulteriore lavoro di archiviazione?

Valutare l’IA separatamente

Se utilizzate l’assistente o l’esame esterno, valutatene separatamente l’apporto. Una risposta più lunga non è un riscontro migliore. Annotate anche l’impegno di correzione e le obiezioni trascurate.

Riscontro

Termini cercati, fonte attesa, scostamento osservato e impegno approssimativo bastano spesso. Non utilizzate fascicoli reali o passaggi riservati per illustrare un difetto.

---

10 / COURTOS NELLA PRATICA

Ricorrere all’IA quando serve

La ricerca nelle proprie fonti e la copia dei riferimenti funzionano senza IA. Per approfondire, scegliete il modello.

Proseguire in locale

«Mit dieser Auswahl fragen» o «Chronologie erstellen» prepara una bozza con i PDF scelti. Solo il vostro invio avvia Gemma 4. Usate una piccola selezione interamente leggibile; il superamento dei limiti interrompe il trattamento. Distinguete allegazioni, fatti contestati e fatti documentati; verificate la pagina precisa della fonte.

Requisito di verifica

Prima di rispondere su un fascicolo, CourtOS deve aver effettivamente letto le fonti selezionate. Una citazione riscontrata conferma anzitutto il testo in un punto preciso; verificate nell’originale se il passaggio sostiene davvero l’affermazione.

Una prospettiva esterna

Una fonte pubblica o una risposta locale può passare come bozza modificabile a «Frontier-Prüfung». Gli allegati e il resto della conversazione rimangono esclusi. Non vi è alcuna anonimizzazione automatica.

Testo e incarico → Anteprima e autorizzazione → Claude Opus 5.5

Conta il contenuto autorizzato

L’anteprima mostra l’intera richiesta, il fornitore e il modello. Solo la vostra autorizzazione avvia la chiamata ad Anthropic. Usate soltanto materiale non riservato il cui trattamento esterno è consentito. I link sono riferimenti; il modello non ne recupera il contenuto.

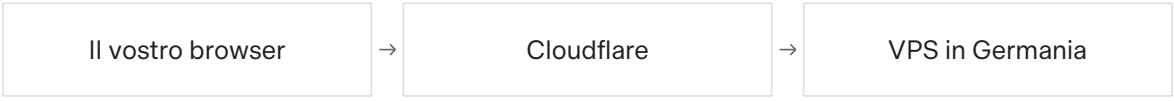
Tornare al proprio lavoro

La risposta esterna può tornare come bozza modificabile nell’assistente locale, senza invio automatico. Testo e allegati esistenti restano preservati. Le trasmissioni troppo lunghe sono rifiutate. In alternativa copiate un passaggio appropriato.

11 / COURTOS NELLA PRATICA

Dati e gestione

Biblioteca personale, ricerca pubblica e richieste ai modelli seguono percorsi distinti.



Trattamento locale ed esterno

Biblioteca e Gemma 4 funzionano su Switchboard, presso Hetzner in Germania. Cloudflare tratta il traffico web, compresi i testi visualizzati. I termini pubblici sono trasmessi a OpenCaseLaw, la cui ricerca utilizza un'IA esterna. I vostri file non vengono allegati. L'esame Frontier separato invia soltanto il contenuto da voi autorizzato a Claude Opus 5.5 presso Anthropic.

Non ancora un uso istituzionale

Controllo degli accessi e conti separati non sostituiscono un'autorizzazione istituzionale. Fascicoli giudiziari reali e documenti riservati restano esclusi. Non è prevista un'anonimizzazione automatica.

Durata e contingente

Il modello locale utilizza una versione Unsloth su processori del server (CPU). Una domanda PDF mirata ha richiesto diversi minuti in una prova precedente; non ne deriva alcuna garanzia di durata. L'assistente nativo permette tre richieste avviate per persona e giorno UTC; l'esame esterno, un'analisi. Limiti comuni possono intervenire prima. Lettura e anteprima non avviano una richiesta al modello.

Conservazione

Le richieste ammesse contano anche in caso di errore del modello. Le risposte restano salvate fino alla pulizia richiesta; uscire dal conto non le elimina. Il testo di passaggio nel browser è distinto e limitato nel tempo. I file scaricati restano sul vostro dispositivo.

12 / COURTOS NELLA PRATICA

Il passo successivo nell’istituzione

Dopo il test sul VPS: un progetto distinto per l’impiego istituzionale.

In seguito: lavorare con i fascicoli

Petizione, risposta e allegati richiedono un ambiente autorizzato per gli originali. Prima di un esame esterno occorre sviluppare una pseudonimizzazione coerente: stesse persone e organizzazioni, stessi pseudonimi in tutti i documenti; la tabella di corrispondenza resta locale. Ciò non garantisce l’anonimato. L’identificabilità residua andrebbe verificata prima dell’invio. La pseudonimizzazione resta da sviluppare. L’interfaccia Word non è ancora stata interamente verificata in Word; Citecheck è attualmente accessibile tramite un link separato.

Prima dei fascicoli reali

01 Definire compiti autorizzati e responsabilità professionali e operative.

02 Precisare luoghi di trattamento e possibilità di accesso dei fornitori.

03 Regolare identità, diritti sui fascicoli, conservazione e cancellazione.

04 Garantire fonti aggiornate, controlli di qualità e riferimenti verificabili.

05 Concordare manutenzione, gestione dei guasti, costi e cambio di soluzione.

Non ancora una prova d’idoneità

Una dimostrazione riuscita non vale come autorizzazione in materia di protezione dei dati, certificazione di sicurezza o prova di sovranità digitale. Il progetto pilota fornisce osservazioni; non sostituisce queste decisioni.

Una base software aperta

CourtOS è un fork di Mike (MikeOSS), progetto di Open Legal Products e dei suoi collaboratori. La licenza del software è GNU AGPL v3.0; fanno fede le indicazioni nel repository.

Per approfondire

CourtOS: codice sorgente e licenza

Mike: progetto originale

13 / RIFERIMENTI

Fonti e metodo

I primi quattro capitoli propongono un modo di progettare il lavoro giudiziario. Le fonti seguenti sostengono le posizioni e le affermazioni giuridiche espressamente attribuite loro.

1. Richard Susskind · Online Courts and the Future of Justice

Susskind: sintesi e indice dell'editore, in particolare la parte II. Per questa edizione non è stato analizzato il libro integrale.

2. Richard Susskind (testimony) · Corrected oral evidence: Constitutional implications of Covid-19

Susskind: verbale ufficiale del 3 giugno 2020, domanda 30.

3. James Allsop · Technology and the Future of the Courts

Allsop: conferenza del 26 marzo 2019, pag. 2–4 e 11–12.

4. Costituzione federale · RS 101

Costituzione federale: art. 29, 29a, 30 e 191c. Versione vigente del 3 marzo 2024; verificata il 9 ottobre 2026.

5. Tribunale federale · DTF 129 I 232

Tribunale federale: DTF 129 I 232, consid. 3.2, pag. 236–237. Principio generale di motivazione espresso in una causa di naturalizzazione.

La portata di questa edizione

I metodi di lavoro e i criteri di valutazione sono nostre proposte. Non attestano un aumento di produttività dimostrato né una validazione giuridica completa. La parte pratica descrive il pilota CourtOS e i suoi limiti. Le osservazioni sono distinte dalle garanzie generali.